

1501354-68.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABRÍCIO AUGUSTO DIAS

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

MM. Juiz

Dr. FABRÍCIO AUGUSTO DIAS

Promotor(a)

Dra. FABIANA KONDIC ALVES LIMA GOMES

Réu:

JEAN CARLOS GARCIA SANTOS, Brasileiro, Solteiro, Padeiro, RG 38778358-1, CPF

487.492.858-74, pai NEY ALVES DOS SANTOS, mãe CONCEIÇÃO DE FATIMA GARCIA,

Nascido/Nascida 26/03/1997, de cor Branco, natural de Mairiporã - SP. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia - 1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Parque dos Coqueiros - CEP 12945-007, Fone: 11 -

3402-5562, Atibaia-SP - E-mail: atibaia1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501354-68.2021.8.26.0545 - CONTROLE 2021/001418

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

MM. Juiz

Dr. FABRÍCIO AUGUSTO DIAS

Promotor(a)

Dra. FABIANA KONDIC ALVES LIMA GOMES

Réu:

JEAN CARLOS GARCIA SANTOS, Brasileiro, Solteiro, Padeiro, RG 38778358-1, CPF

487.492.858-74, pai NEY ALVES DOS SANTOS, mãe CONCEIÇÃO DE FATIMA GARCIA,

Nascido/Nascida 26/03/1997, de cor Branco, natural de Mairiporã - SP. Local de

prisão: Penitenciária "Jairo de Almeida Bueno" - Itapetininga I - Rodovia Gladys

Bernardes Minhoto, Km 63, Capão Alto - CEP 18211-277, Itapetininga - SP, 15

32754488. Endereço: ESTRADA TAHIRA EIKI, 2548, CAPOAVINHA, ESTRADA TAHIRA EIKI, CEP

07629-302, MAIRIPORA - SP e JHONNE HENRIQUE PIRES, Brasileiro, Solteiro, Pintor, RG

40666969-7, CPF 353.169.158-95, mãe MARIA APARECIDA PIRES, Nascido/Nascida

18/05/1985, de cor Branco, natural de Mairiporã - SP. Local de prisão: Centro de

Detenção Provisória de Jundiaí - Avenida Augusta Zorzi Baradel, S/Nº, Tijuco Preto

- CEP 13205-710, Jundiaí - SP, 11 45997116. Endereço: RUA JORGE SALOMÃO CHAMMA,

103, JDM FERNÃO DIAS, RUA JORGE SALOMÃO CHAMMA, CEP 07900-427, MAIRIPORA - SP

Advogado(a)

Dr(a). Daniella de Moraes - OAB/SP 440719/SP

Artigo da Denúncia:

Art. 16 § 1º, IV do(a) LEI 10.826/03 c/c Art. 61 "caput", II, "j" e Art. 180

"caput" ambos do(a) CP e Art. 33 "caput" do(a) SISNAD todos c/c Art. 29 "caput" c/c

Art. 69 "caput" ambos do(a) CP(Denúncia)

Data da Audiência:

24/05/2022 - 14:00h

Réu Preso

Aos 24 de maio de 2022, às 14:00 horas, por meio da ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se o Exmo. Sr. Dr. FABRICIO AUGUSTO DIAS, MM. Juiz de Direito, o(a) DD. representante do Ministério Público, Dra. FABIANA KONDIC ALVES LIMA GOMES e os Doutos Defensores dos acusados Dra. DANIELLA DE MORAES e Dr. ESTEVAM TIENI AMORIM DE OLIVEIRA. Presentes os réus JEAN CARLOS GARCIA SANTOS e JHONNE HENRIQUE PIRES e as testemunhas RUBENS AUGUSTO DOMINGUES e DIOGO LEONARDO DA SILVA. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foram colhidos os depoimentos das testemunhas RUBENS AUGUSTO DOMINGUES e DIOGO LEONARDO DA SILVA pelo sistema virtual e, em seguida, os interrogatórios dos réus. Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista dos acusados com suas defesas, em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do Código de Processo Penal, tendo o MM Juiz feito aos acusados a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. Pela defesa do réu Jean foi requerida a instauração de insanidade, o que foi indeferido pelo MM. Juiz nos seguintes termos: "Indefiro a instauração do incidente de dependência química, na medida em que não há indícios de que os acusados tivessem comprometida a capacidade de entenderem o caráter ilícito do fato ou de determinarem-se de acordo com esse entendimento. A simples condição de usuários de entorpecentes não significa que tenha sua imputabilidade reduzida. Não há nos autos elementos probatórios que apontem para isso". Na sequência, pelo MM. Juiz foi dito: "Declaro encerrada a instrução e determino que se passem aos debates, que foram colhidos pelo sistema audiovisual.". Em seguida, o MM. Juiz proferiu sentença em separado, que foi registrada e publicada em audiência. NADA MAIS." . Eu, (a.), Alessandra Andreia Caleffi De Moraes Mendes), Escrevente Técnico Judiciário, digitei. -